

1500437-46.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2058446/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 23336364 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2058446 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTONIO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: (15) 2102-8368, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba4cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500437-46.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2058446/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 23336364 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2058446 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTONIO DE CAMARGO JÚNIOR e outro

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

04/05/2022

Réu Preso

Aos 04 de maio de 2022, nesta cidade e comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, através das estações de trabalho, em ambiente virtual (videoconferência), à hora designada, na presença do MM. Juiz de Direito, Exmo. Sr. Dr. CÉSAR LUIS DE SOUZA PEREIRA, comigo escrevente de seu cargo ao final nomeado e assinado, compareceram o Promotor de Justiça, Dr. WELLINGTON DOS SANTOS VELOSO, os réus MARCOS ANTONIO DE CAMARGO JÚNIOR e IGOR ALVES LIMA; os Defensores, Dra. FABIANA JÚLIA OLIVEIRA RESENDE e Dr. Ismael Vicente Magalhães; e as testemunhas de acusação Jota Stefani Cylos e Leandro Feliciano Silva.

Antes de iniciada a audiência, os Defensores, entrevistaram-se com os réus, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Após, ratificaram a

concordância com a realização da audiência em ambiente virtual. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes, foram inquiridas as testemunhas de acusação presentes e os réus interrogados. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que: dou por encerrada a instrução e determino que se procedam aos debates orais. Em seguida, as partes manifestaram-se, oralmente, conforme consta em mídia disponibilizada em pasta digital, gravada em audiência. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença. Vistos. MARCOS ANTONIO DE CAMARGO JÚNIOR e IGOR ALVES LIMA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque, em 02 de março de 2022, por volta de 13h, na avenida Betfage, em via pública, na altura do nº 76, Jardim Betania, nesta cidade e comarca de Sorocaba, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, guardavam e traziam consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, drogas consistentes em 05 (cinco) porções contendo 15,74g (quinze gramas e setenta e quatro centigramas) de tetrahydrocannabinol (THC/maconha) e 02 (dois) "tijolos" contendo 659,77g (seiscentos e cinquenta e nove gramas e setenta e sete centigramas) de tetrahydrocannabinol (THC/maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificados os réus, apresentaram defesas preliminares. A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2022. Os réus foram devidamente citados e, nesta audiência, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo os réus interrogados ao final. Em debates orais, as partes se manifestaram, nesta data, conforme mídia gravada nos autos. É o relatório. Decido. A ação penal é procedente em parte. A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 31, laudo de constatação de fls. 11/14 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 127/129. A autoria, porém, é certa apenas em relação ao acusado Marcos. Os réus, ao serem interrogados em juízo, negaram a imputação. Marcos assumiu apenas a posse de cinco porções de maconha e da importância de quarenta e três reais em dinheiro, tendo alegado que as drogas destinavam-se ao seu próprio uso. Igor negou, integralmente a imputação. Os policiais militares Jota Stefani Cylos e Leandro Feliciano Silva, hoje ouvidos, de forma coerente e harmônica, disseram que, no dia dos fatos, realizavam patrulhamento pelo Jardim Betânia quando avistaram os acusados em atitude suspeita em frente a um condomínio de prédios em construção, abandonados. Ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga. Marcos, que trajava camiseta vermelha, durante a fuga jogou uma sacola na mata e, ao pular um muro, acabou se ferindo. Ambos foram alcançados e abordados. Em revista pessoal, na posse de Marcos foram encontradas 05 porções de maconha e o valor de R\$ 43,00, em dinheiro trocado. Já, em poder de Igor, foi localizado o valor de R\$ 20,00, em dinheiro. Após, com auxílio do cão do canil da polícia militar a sacola dispensada por Marcos foi encontrada e, em seu interior, foram apreendidos 02 tijolos fracionados de erva maconha. Indagados a respeito, ambos confessaram a prática de tráfico de drogas. Igor relatou estar traficando há dois dias e Marcos afirmou ter começado naquela data. Os depoimentos dos policiais devem ser aceitos, pois não foram infirmados por outras provas, sendo certo que o policial Feliciano esclareceu que, por ter corrido mais a frente de seu parceiro, pode observar Marcos dispensando a sacola que continha a maior parte dos entorpecentes. Acresce dizer que os milicianos não conheciam os réus e não tinham qualquer motivo para incriminá-los gratuitamente, nem se comprovou nada nesse sentido. Como em poder de Igor nada foi localizado, sendo apreendida apenas a quantia de vinte reais, deve ser acolhida a manifestação ministerial para absolvê-lo por insuficiência de provas. Passo a dosar as penas de Marcos. Atento à diretriz do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é reincidente, de sorte que fixo sua pena-base no mínimo legal de 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias-multa, de menor valor, acrescida de um sexto pela reincidência, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhetos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor. Condenado pela prática de crime grave, equiparado aos hediondos, e reincidente, não faz jus o acusado a qualquer benefício, devendo iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Preso preventivamente, merece ser mantida a custódia cautelar, para garantia da ordem pública e segurança da futura aplicação da lei penal, de modo que não poderá apelar em liberdade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal e condeno

MARCOS ANTONIO DE CAMARGO JÚNIOR, R.G. nº RG 49314049, às penas de 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583(quinhetos) dias-multa, de menor valor, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e absolvo IGOR ALVES LIMA, R.G. nº RG 56735562/SP, da acusação descrita na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu Marcos na prisão em que se encontra e expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Igor. Determino o perdimento da importância apreendida com Marcos, em favor da União, visto que diretamente ligada à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06. Transitada em julgado expeça-se guia. Intimem-se. Registre-se. Comunique-se, arquivando-se os autos a seguir. Consigne-se que este termo foi assinado, digitalmente, apenas pelo magistrado. Nada Mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu,____, escrevente subscrevi.

MM. JUIZ: